

# 采 购 合 同

合同编号: SA11-MR2026006

合同签订地: 甲方所在地

买方【全称】: 江西三鑫医疗科技股份有限公司 (以下称甲方)

法定代表人: 彭义兴

单位地址: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

统一社会信用代码: 91360100613026983X

联系电话: 0791-85950385

卖方【全称】: 明日控股(武汉)有限公司 (以下称乙方)

法定代表人: 施宏

单位地址: 武汉市东西湖区梨花路 399 号

统一社会信用代码: 91420112MA4LORCN1A

联系电话: 027-83886636

根据《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规的规定, 经双方平等协商, 双方就甲方向乙方购买 如下产品 事宜, 签订本合同。

## 第一条 货物及价款

| 序号                                        | 名称 | 厂家   | 品牌  | 型号规格 | 单位 | 数量  | 单价(元) | 金额(元)              | 备注  |
|-------------------------------------------|----|------|-----|------|----|-----|-------|--------------------|-----|
| 1                                         | PE | 浙江石油 | 浙石化 | 5502 | 吨  | 135 | 9520  | 1285200            | 送滨江 |
| 总价(含税 13%): (大写: 人民币 <u>壹佰贰拾捌万伍仟贰佰</u> 元) |    |      |     |      |    |     |       | ¥ <u>1285200</u> 元 |     |

以上合同单价已包含货款、包装运输费、售后维修费等所可能发生的全部费用和利润及税金。 备注: /

## 第二条 质量约定

1. 货物质量要求 符合国家及行业标准、通常标准及厂方出厂标准, 完全满足甲方的实际使用需要。

2. 质保期为 24 个月, 自最终验收合格之日起算。质保期内, 乙方对货物进行免费保修。在质保期内, 乙方须在接到甲方退换货或者维修通知之日起 7 天内退换货或者维修并解决问题, 否则甲方有权委托第三方履行修复工作或者扣减货款。在前述过程中产生的费用由乙方承担。

## 第三条 交货约定

1. 交货时间: 本合同生效后 18 天内乙方按时交货。

2. 交货地点: 江西省南昌县河洲路 4899 号, 如甲方对交货地点有变更的, 以甲方最新确定的交货地点为准。

3. 交货方式: 乙方负责将货物交货至甲方指定地点, 乙方负责保证产品的运输安全和

准时交付，交货产品的运输费用由乙方承担。

4. 包装要求：采用双层密封包装，确保干净整洁无破损；包装上厂家信息、物料名称、规格型号、数量、生产日期、生产批号等标识应清晰。批次数量：单个规格每次到货不超过2个批次，且不同批次号的产品要分开并做好标识，如发现混批号由甲方通知乙方返工将批号隔离，否则甲方有权拒收。

#### 第四条 验收

1. 甲方进行产品质检，包括但不限于：数量是否无误、外表是否磨损、货物是否有缺陷、大小颜色规格是否符合要求等。

2. 货物到达交货地点后，甲方即时验收，验收后甲方代表签字确认验收结果，该验收结果并不代表甲方对货物质量的最终验收和认可。

3. 甲方在收货之日起15日内对产品的外观、数量等进行验收。验收方法/标准为：甲方要求及本合同约定 甲方按以上方法/标准抽检，若不符合甲方要求，乙方无条件接受甲方提出的退货退款要求。同时，若存在少数、短缺情况，乙方应按甲方发现的与标码数量存在负差异的数量（或偏差数量）占样本标码数量的比例，从业务最近3个月到发现差异月份止，对该材料所有进货批量总和按同比例（短缺率）向甲方进行补偿。

4. 货物质量最终验收在货物接收后15天内，甲方对其质量进行检测，并对其出具验收结果。若质量无法通过甲方验收，乙方需承担货物退换的所有损失，且甲方还享有单方解除权。

5. 甲方在使用该产品过程中若发现产品内在质量不符合本合同第二条的要求，经证明确属产品质量问题的，乙方无条件接受甲方提出的退货退款要求。若该产品给甲方造成损失的（包含该产品融入成品导致成品无法使用的损失、给甲方终端消费者造成的损失及延期交货导致甲方的损失）均由乙方承担。

#### 第五条 价款的支付

甲乙双方同意按照第3方式进行结算支付：

##### 1. 货到验收合格付款

货到甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提供与付款等额的税务发票后  个工作日内，甲方向乙方一次性支付本合同总价货款。

##### 2. 分期付款

2.1 本合同生效且乙方提供与预付款等额的税务发票后  个工作日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价的  %（  元）作为预付款。

2.2 货物按本合同第四条约定的条款验收合格，乙方向甲方提供尚未支付款项的等额税务发票后，在  个工作日内付至本合同结算总价的  %（即  元）。

2.3 剩余  %作为质保金，在质保期满后  个工作日内，扣除乙方应付甲方的违约金或赔偿（如有）后一次无息付清（不计利息）。

##### 3. 其他结算方式

货到付款，货到齐后三个工作日内支付尾款。乙方收到货款后1个月内向甲方出具付款等额的税务发票。

## **第六条 违约责任**

1. 若因一方违反在本协议项下的保证或有其他违约行为造成对方经济损失，则守约方有权追究违约方责任，要求违约方赔偿守约方的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、鉴定费、公证费、保全费、诉讼费、律师费等）并向守约方支付违约金，守约方有权解除本协议。

2. 甲方未按本合同规定的时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付应付未付款额万分之三的违约金，违约金总额不超过本合同总价款的5%。

3. 乙方未按本合同规定的时间全部交货的，每逾期一天，乙方按本合同总价款的万分之三向甲方支付违约金，因迟延交货造成甲方损失的，乙方须另行全额赔偿。乙方延迟交货超过15天，甲方有权解除本合同，乙方须返还甲方已付全部货款（含预付款），并向甲方支付本合同总价款20%的违约金，由此所造成的甲方的损失大于该数额的，违约金自动增加至甲方的全部损失额。因不能交货造成甲方需向第三方采购货物的，如遇市场价格上涨，乙方应向甲方承担价差赔偿责任。

4. 乙方承担因所交货物品种、规格、数量、质量不符合合同规定而引起的修理、退货、换货、侵权损害等所发生的一切费用及损失，具体包括但不限于运费、仓储费、效率损失费用、停线损失费用、重工损失费用、挑选物料费、甲方向其客户承担的违约金、赔偿金以及其他间接损失。

5. 甲方有权从应支付乙方款项中直接扣除乙方应支付的违约金、赔偿金等费用，不足赔偿甲方的，乙方应另行支付。

## **第七条 不可抗力**

由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除本合同，或者部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

## **第八条 关于知识产权的约定**

1. 乙方应保证有权出售本合同所涉及的货物，不存在侵害任何第三人之专利权、商标权、著作权、商业秘密等情事且该合同货物上没有被设立任何担保，包括但不限于抵押、质押、留置、共有等权利，如因本合同的履行引起第三方对货物主张物权或对货物的知识产权主张侵权赔偿责任，乙方须代甲方出面解决（包括应诉），因此产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用）概由乙方承担，且因此造成甲方直接和间接损失（包括但不限于甲方实际支付的赔偿金、停产损失以及在协助乙方处

理争议过程中产生的一切费用)的,乙方应承担赔偿责任。

2.如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。

## 第九条 保密条款

1.乙方对于从甲方获得或履行本合同所获悉的甲方商业秘密,无论为口头或书面,乙方均应负有保密义务,不得泄漏、交付或以其它方法提供予任何第三人。

2.乙方应以善良管理人之注意义务维持甲方商业秘密的秘密性,并采取所有合理措施保证未经允许之人不得接触该商业秘密,及所有接触该商业秘密的人完全避免未经许可之泄露。

3.因履行本合同所获悉的甲方商业秘密,乙方应负有保密义务,未经甲方授权、许可或转让,乙方不得擅自利用所获得商业秘密,并以此牟取利益。若因乙方泄密造成甲方直接或间接的任何损失均由乙方承担。

4.各方同意,不论本协议是否变更、解除或终止,本条款将持续有效。

## 第十条 通知

1.乙方在本合同中填写的联系方式(包括通讯地址、联系电话、传真号码等)均真实有效。任一联系方式发生变更,乙方应立即以书面方式将变更信息寄/送至甲方在本合同填写的通讯地址。该等信息变更在甲方收到更改通知后生效。

2.除本合同另有明确约定外,甲方对乙方的任何通知,甲方有权通过以下任一方式进行。甲方有权选择其认为合适的通知方式,且无需对邮递、传真、电话或任何其他通讯系统所出现的传送失误、缺漏或延迟承担责任。甲方同时选择多种通知方式的,以其中较快到达乙方者为准。

(1)公告,以甲方在其网站发布公告之日视为送达日;

(2)专人送达,以乙方签收之日视为送达日;

(3)邮递(包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄)送达于甲方最近所知的乙方通讯地址,以邮寄之日后的第3日(同城)/第5日(异地)视为送达日;

(4)传真、移动电话短信、电子邮件、微信、QQ或其他电子通讯方式送达于甲方最近所知的乙方传真号码、乙方指定的移动电话号码或电子邮件地址、微信号、QQ号等,以发送之日视为送达日;

3.乙方同意,除非甲方收到乙方关于变更通讯地址的书面通知,乙方在本合同填写的通讯地址是法院向乙方送达司法文书及其他书面文件的地址。本合同争议解决过程中,法院通过邮寄(包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄)方式将司法文书或其他书面文件送达于甲方最近所知的乙方通讯地址的,以乙方在送达回证上的签收日为送达日;乙方未在送达回证上签收的,以邮寄之日后的第3日(同城)/第5日(异地)视为送达日。

### 4. 联系方式

甲方:江西三鑫医疗科技股份有限公司

乙方:明日控股(武汉)有限公司

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 联系人：邹朝阳                      | 联系人：郑鹏飞               |
| 联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 | 联系地址：武汉市东西湖区梨花路 399 号 |
| 联系电话：18879105516             | 联系电话：13018042429      |

### 第十一条 争议解决条款

1. 本合同的订立、履行、变更、终止、解释、争议的解决等，均适用中华人民共和国的法律。

2. 双方因本合同发生争议的，应先协商解决，协商不成的，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

### 第十二条 廉洁条款

1. 任何一方及其亲属不得以任何形式向对方索要或收受回扣。

2. 任何一方及其亲属不得向对方索要或收受对方赠送的礼金、各类商品代金（卡）券、有价证券或贵重物品等。

3. 任何一方及其亲属不得要求对方为其住房装修、家属的工作等提供便利或支付费用。

4. 任何一方及其亲属不得要求对方为其购置或者提供交通工具、家电、高档办公用品等物品。

5. 任何一方不得利用本人或亲属名义通过举办各类喜宴、婚宴、升学宴等方式收受对方赠送的任何礼金或礼品。

6. 任何一方不得收受对方向其提供的任何礼金，不得要求对方为其支付任何本不应当由对方承担的费用。

7. 双方如发现对方工作人员有上述行为的，应立即向对方举报。甲方的举报途径如下：举报电话：0791-85950276 举报电子信箱：sxsjb@sanxin-med.com。

8. 若甲方人员有上述行为的，甲方将依据相关法律法规、规章制度对涉事人员进行处罚、控告。

9. 若乙方人员有上述行为的，经调查属实，甲方将乙方列入不合格供应商，由此给甲方造成损失的由乙方承担；同时甲方有权根据具体情节和造成的后果，视情形要求乙方支付合同总额 10% 以内（含本数）的违约金，甲方保留单方通知解除合同的权利。

### 第十三条 其他

1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议经双方盖章后为本合同之有效组成部分。

2. 本合同一式 二 份，双方各执 一 份，每份均具同等法律效力。

3. 本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

4. 合同附件： /

【此页无正文，为签字页】

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 甲方（盖章）：江西三鑫医疗科技股份有限公司    | 乙方（盖章）：明日控股（武汉）有限公司 |
| 法定代表人：彭义兴                | 法定代表人：施爱            |
| 或授权代表：                   | 或授权代表：              |
| 开户银行：交通银行南昌小蓝开发区支行       | 开户银行：中国银行武汉中央商务区支行  |
| 户名：江西三鑫医疗科技股份有限公司        | 户名：明日控股（武汉）有限公司     |
| 账号：361650000018010025707 | 账号：558679741420     |
| 签约时间：2026年5月21日          | 签约时间：2026年5月21日     |

彭义兴